

1501548-36.2020.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... responsabilização do acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, valendo consignar que a condição de usuário de drogas não é incompatível com a de traficante. Aliás, é sabido que estas figuras normalmente se confundem (usuário-traficante), havendo possibilidade de o tráfico sustentar o consumo de drogas. Como se não bastasse, de todo inverossímil e isolada nos autos a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501548-36.2020.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 14188513 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 5237/2020 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2257939/2020 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 2257939 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 5237/20/607 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO APARECIDO MACHADO FERREIRA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

DIEGO APARECIDO MACHADO FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06, porque em 17 de outubro de 2020, por volta das 20h01mins, na rua José Maria Palma, altura do numeral 20, no Bairro Jardim Santa Maria I, nesta cidade e comarca de Sorocaba, agindo em concurso de agentes com o adolescente Nathan Andreas Affonso Ribeiro, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando ao resultado comum, traziam com eles, para fins de entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 1.315 (mil trezentas e quinze) porções de crack, com peso líquido de 387,96g (trezentos e oitenta e sete gramas e noventa e seis centigramas), 92 (noventa e dois) microcubos de cocaína, com peso líquido de 17,96g (dezessete gramas e noventa e seis centigramas) e 95 (noventa e cinco) porções de crack, com peso líquido de 25,39g (vinte e cinco gramas e trinta e nove centigramas), substâncias que determinam

dependência física e psíquica.

Notificado (fl. 120), Diego apresentou defesa preliminar (fl. 130).

A denúncia foi recebida em 18 de dezembro de 2020 (fls. 131/132) e o réu citado (fl. 160).

Em audiência online por vídeo conferência foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu foi interrogado (fls. 177, 205 e 221/222).

Foi instaurado incidente de dependência toxicológica a pedido da defesa, homologado o laudo pericial, o qual concluiu pela imputabilidade do acusado (fls. 233/237).

Em memoriais escritos, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, por entender comprovadas autoria e materialidade (fls. 242/251). O Defensor Público postulou sua absolvição por falta de provas com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP; subsidiariamente, benefícios relativos à dosimetria penal (fls. 255/258).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do fato está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 11), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 105/106) e depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado.

A autoria é certa.

As testemunhas da acusação Silvinei Fernandes dos Santos e Edilson Cassimiro dos Santos, uníssonos, patrulhavam de rotina quando avistaram dois homens que, ao serem notados defronte à uma residência, se assustaram e, um deles, arremessou uma pochete na garagem. Abordado o adolescente, em revista pessoal, nada de ilícito encontrado. Na bolsa jogada na garagem encontradas as drogas e o dinheiro. O menor de idade afirmou que ali residia. Mais à frente, o acusado foi abordado e, com ele, no interior da sacola encontradas as drogas embaladas em papel de alumínio e o dinheiro. Tanto o adolescente como o acusado confessaram a traficância. Não conheciam Diego anteriormente, a situação foi flagrancial. Silvinei ainda rememorou que o acusado afirmou ser recém saído do estabelecimento prisional, veio de Botucatu.

O réu, em seu interrogatório, negou a traficância. Disse que morava em Itapetininga, tornou-se viciado em drogas, mudou-se para a Sorocaba, passou a morar na rua. No dia dos fatos tinha R\$ 10,00 reais para comprar drogas, o adolescente fugiu. Os entorpecentes eram do menor de idade, não conhecia os policiais militares, a condenação anterior de tráfico era porque tinha apenas três pedras de crack.

Esse é o conjunto probatório dos autos.

O acusado negou que estava com as drogas na sacola, afirmou que eram do adolescente e só o procurou para comprar uma porção. Curioso é que Diego não fez nenhuma prova que confirmasse tal alegação. Por outro lado, a versão dos agentes da lei foi uníssona e não há nenhum indicativo que desmereça suas versões.

Importante destacar que o conjunto probatório é firme no sentido da responsabilização do acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, valendo consignar que a condição de usuário de drogas não é incompatível com a de traficante. Aliás, é sabido que estas figuras normalmente se confundem (usuário-traficante), havendo possibilidade de o tráfico sustentar o consumo de drogas. Como se não bastasse, de todo inverossímil e isolada nos autos a negativa do réu. Seja como for, é irrelevante eventual dependência e, como se sabe, a condição de usuário, por si só, não elide ou mitiga a responsabilidade penal, salvo na hipótese do art. 45 da Lei 11.343/06 (inimputabilidade), o que não é o caso.

A vultuosa quantidade de cocaína que Diego trazia consigo estava acondicionada individualmente, o que evidencia a destinação ao consumo de terceiros, afinal, apreendidas 1.502 porções.

O adolescente Nathan Andreas Affonso Ribeiro foi flagrado juntamente com o acusado, sua participação foi confirmada pelas testemunhas da acusação, irrefutável, portanto, a configuração da causa de aumento do artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06.

Comprovada a materialidade e indubitosa a autoria, certa a condenação, passo a

dosar as penas.

Atento ao artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, observo que Diego é reincidente específico (fls. 52/54), estabeleço sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, de menor valor. Na segunda fase, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto) pela reincidência, totalizando em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de menor valor. Pela causa de aumento, ou seja, como o tráfico foi praticado em concurso com o adolescente, acréscimo à reprimenda 1/6 (um sexto), perfazendo em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, de menor valor, a qual torno definitiva.

Por ser reincidente, o réu não faz jus a qualquer benefício, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, de modo que preso preventivamente, permanece a custódia cautelar para garantia da ordem pública e segurança da futura aplicação da lei penal, de modo que não poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar DIEGO APARECIDO MACHADO FERREIRA, R.G nº 49.808.363 SSP/SP às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, de menor valor, no regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Determino o perdimento da quantia em dinheiro apreendida em favor da União, visto que diretamente ligados à prática do comércio ilícito de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; ao IIRGD, fornecendo informações sobre a decisão; e expeça-se guia de recolhimento para início da execução das penas.

P.R.I.C.

Sorocaba, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA